

1502133-04.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020974/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 15836605 - 31º D.P. VILA CARRAO, 225/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2020974 - 31º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502133-04.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502133-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020974/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 15836605 - 31º D.P. VILA CARRAO, 225/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2020974 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANA REGINA VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUCIANA REGINA VIEIRA, qualificada nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 e no inciso III, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com a alínea "j", do inciso II, do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 23 de janeiro de 2021, por volta da 9h20min, na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, 900, Belém, nesta cidade, nas dependências do Centro de Detenção Provisória Belém 1, a acusada teria transportado e levado consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, vinte e quatro porções de cocaína pesando cerca de 4,2g; uma porção da mesma droga pesando cerca de 261,2g, uma porção de "maconha" pesando cerca de 265,9g, uma porção de "K4"

pesando cerca de 36,6g e dez comprimidos de LCD, pesando 3,1g. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 134/137. A denúncia foi recebida (fls. 98/99), providência ratificada a fls. 224/119. A ré, regularmente citada e intimada (fls. 112), ofertou defesa preliminar (fls. 103/105). A instrução processual contou com as oitivas de uma testemunha. A testemunha Genilda faleceu. A ré foi interrogada. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a douta defesa, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição da acusada, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. A agente penitenciária Eliana confirmou que a ré, no dia dos fatos, tentou adentrar o estabelecimento prisional trazendo consigo, presas ao "top", porções de cocaína, "k4", "maconha" e "comprimidos". A ré disse-lhe na ocasião que enfrentava dificuldades financeiras e ia receber dinheiro para levar as drogas ao estabelecimento prisional onde seu filho encontrava-se encarcerado. Interrogada em juízo Luciana reconheceu a prática do delito. Explicou que seu filho estava preso no estabelecimento prisional local dos fatos. Quanto aos entorpecentes afirmou tê-los recebido de um "pessoal em Artur Alvim" para leva-los ao estabelecimento penal. Para isso auferiria quinze mil reais. Disse que na época dos fatos estava para ser despejada de sua moradia, sua mãe encontrava-se acamada, bem como tem um filho especial e cuidava de sete cachorros. Diante de tais situações viu-se em desespero. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova oral produzida, como asseverado, comprovou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. Ademais, a ré admitiu a prática delitiva. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal para a ré. A confissão não tem o condão de atenuar as sanções porquanto arbitradas no mínimo patamar abstratamente previsto consoante entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo STJ. Deixo de aplicar a circunstância atenuante apontada na denúncia considerando recente tese firmada e publicada na edição nº 180 do Caderno de Jurisprudência em Teses do C. STJ, no sentido da necessidade de comprovação de ter o agente se valido do estado de calamidade pública para praticar o crime. A exasperação das reprimendas no patamar de um sexto é imperiosa eis que a infração foi cometida em estabelecimento prisional: 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em dois terços: 1 ano, 1 mês de reclusão e 195 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto consoante prevê a alínea "c", do §2º, do art. 33, do CP. Com base no art. 44, do CP substituo a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade a ser especificada na fase executória. Defiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR LUCIANA REGINA VIEIRA, qualificada nos autos, às penas de 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime inicial de expiação ABERTO, bem como 195 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 e no inciso III, do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06. A pena corporal restou SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade a ser especificada na fase executória. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome da condenada no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA